

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES, POR EL QUE SE REALIZA LA INTEGRACIÓN DE AYUNYAMIENTOS Y LA ASIGNACIÓN DE REGIDURÍAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, A EFECTO DE CONSTITUIR LOS AYUNTAMIENTOS ELECTOS EN LA JORNADA ELECTORAL DEL DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICUATRO.

ANTECEDENTES

1. Con fecha diez de febrero de dos mil catorce, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos¹, en materia político-electoral, en la cual el Poder Constituido de los Estados Unidos Mexicanos cambió el modelo normativo político-electoral en nuestro país, entre otras cosas, para pasar de una división entre los órdenes federal y local, a un sistema nacional en materia electoral.
2. Con fecha veintiocho de agosto de dos mil quince, fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Decreto 124, emitido por el Congreso del Estado de Tlaxcala, por el que se reforman diversas disposiciones en materia electoral, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, entre los que se encuentra el artículo 95 el cual da vida jurídica al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.
3. En Sesión Pública Extraordinaria de fecha dieciséis de octubre del año dos mil veintitrés, el Consejo General del ITE, mediante Acuerdo ITE-CG 80/2023, aprobó el Calendario Electoral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024², para elegir los cargos a Diputaciones Locales, Integrantes de los Ayuntamientos y Titulares de Presidencias de Comunidad en el estado de Tlaxcala y en el que se determinó la fecha exacta de su inicio.
4. En Sesión Pública Extraordinaria de fecha dieciséis de octubre del año dos mil veintitrés, el Consejo General del Instituto, aprobó el Acuerdo ITE-CG 81/2023, por el que se emitió la Convocatoria a Elecciones Ordinarias para el año dos mil veinticuatro, en el estado de Tlaxcala, para elegir Diputaciones Locales, Integrantes de Ayuntamientos y Titulares de las Presidencias de Comunidad, por voto universal, libre, secreto, personal y directo.
5. En Sesión Pública Extraordinaria de fecha dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, mediante Acuerdo ITE-CG 82/2023, el Consejo General del Instituto, emitió la convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada en participar para postularse como candidatas y

¹ En lo sucesivo CPEUM.

² PELO 2023-2024.

candidatos independientes a los cargos de Diputaciones Locales por el principio de mayoría relativa, Integrantes de los Ayuntamientos por el principio de mayoría relativa y representación proporcional y Titulares de Presidencias de Comunidad en el PELO 2023-2024, en el Estado de Tlaxcala, modificada mediante Acuerdo ITE-CG 105/2023, en cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Tlaxcala, en el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales de la Ciudadanía, identificado con el número de expediente TET-JE-056/2023 y acumulados.

6. En Sesión Pública Extraordinaria de fecha treinta de noviembre de dos mil veintitrés, el Consejo General del ITE, mediante Acuerdo ITE-CG 107/2023, aprobó los Lineamientos que deberán observar los Partidos Políticos, Coaliciones, Candidaturas Comunes, así como Candidaturas independientes, para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el PELO 2023-2024³, modificados mediante Acuerdos ITE-CG 02/2024, ITE-CG 10/2024 e ITE-CG 18/2024, en Sesiones Públicas Especiales de fechas cinco y diecinueve de enero, y dos de febrero de dos mil veinticuatro, respectivamente.

7. En Sesión Pública Extraordinaria de fecha treinta de noviembre de dos mil veintitrés, el Consejo General del ITE, mediante Acuerdo ITE-CG 108/2023, aprobó los Lineamientos que deberán observar los Partidos Políticos, Coaliciones, Candidaturas Comunes, así como Candidaturas independientes, para dar cumplimiento al Principio Constitucional de Paridad de Género en el estado de Tlaxcala, en el PELO 2023-2024 y los extraordinarios que devengan de este⁴.

8. En Sesión Pública Solemne de fecha dos de diciembre de veintitrés, el Consejo General del Instituto, realizó la declaratoria formal del inicio del PELO 2023-2024, en el que se elegirán Diputaciones Locales, Integrantes de Ayuntamientos y Titulares de Presidencias de Comunidad.

9. En Sesión Pública Extraordinaria de fecha dos de diciembre de dos mil veintitrés, el Consejo General del ITE, mediante Acuerdo ITE-CG 114/2023, determinó el número de regidurías que deberán elegirse para integrar cada uno de los Ayuntamientos de los Municipios que conforman el Estado de Tlaxcala, en el PELO 2023-2024.

10. En Sesión Pública Especial de fecha veintiséis de enero de dos mil veinticuatro, el Consejo General del ITE, mediante Acuerdo ITE-CG 11/2024, aprobó la solicitud de registro del convenio de coalición total y parcial denominada “Fuerza y Corazón por Tlaxcala”, presentada por los Partidos Políticos Acción Nacional y Revolucionario Institucional; para las elecciones de Diputaciones Locales por el Principio de Mayoría Relativa e Integrantes de Ayuntamientos respectivamente, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024 en el estado de Tlaxcala, modificado mediante Acuerdo ITE-CG 85/2024, en Sesión Pública Extraordinaria celebrada el ocho de abril de dos mil veinticuatro.

³ En lo sucesivo Lineamientos de Registro.

⁴ En adelante Lineamientos de Paridad.

11. En Sesión Pública Extraordinaria de fecha uno de marzo de dos mil veinticuatro, mediante Acuerdo ITE-CG 29/2024, el Consejo General del ITE, aprobó el Manual para el registro de candidaturas para el PELO 2023-2024, mismo que fue modificado mediante el Acuerdo ITE-CG 83/2024 en Sesión Pública Especial celebrada el siete de abril de dos mil veinticuatro⁵.

12. En el período comprendido del cinco al veintiuno de abril de dos mil veinticuatro, los partidos políticos nacionales con acreditación local y los partidos políticos con registro local, presentaron ante este Instituto, las solicitudes de registro de candidaturas a Integrantes de Ayuntamientos⁶, para el PELO 2023-2024.

13. Previo a las Resoluciones de las solicitudes de registro presentadas por los partidos políticos, este Consejo General realizó diversos requerimientos a los partidos políticos y candidaturas independientes, para cumplir con el principio constitucional de paridad de género y acciones afirmativas en materia de juventudes, indígenas, comunidad LGTBTTIQ+ y personas con discapacidad.

14. Mediante las siguientes Resoluciones, este Consejo General resolvió respecto del registro de candidaturas de los partidos políticos y candidaturas independientes para integrar los Ayuntamientos en el PELO 2023-2024:

INTEGRANTES DE AYUNTAMIENTOS		
NÚMERO DE RESOLUCIÓN	TIPO DE SESIÓN Y FECHA	PARTIDO POLÍTICO
ITE-CG 129/2024	Sesión Pública Extraordinaria veintinueve de abril de dos mil veinticuatro	Partido Acción Nacional
ITE-CG 156/2024	Sesión Pública Extraordinaria tres de mayo de dos mil veinticuatro	
ITE-CG 130/2024	Sesión Pública Extraordinaria veintinueve de abril de dos mil veinticuatro	Partido Revolucionario Institucional
ITE-CG 155/2024	Sesión Pública Extraordinaria tres de mayo de dos mil veinticuatro	
ITE-CG 161/2024	Sesión Pública Especial cinco de mayo de dos mil veinticuatro	
ITE-CG 120/2024	Sesión Pública Extraordinaria veintinueve de abril de dos mil veinticuatro	Partido de la Revolución Democrática
ITE-CG 151/2024	Sesión Pública Extraordinaria tres de mayo de dos mil veinticuatro	
ITE-CG 121/2024	Sesión Pública Extraordinaria veintinueve de abril de dos mil veinticuatro	Partido del Trabajo
ITE-CG 150/2024	Sesión Pública Extraordinaria tres de mayo de dos mil veinticuatro	
ITE-CG 122/2024	Sesión Pública Extraordinaria	

⁵ En cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictada dentro del expedienteSCM-JRC-25/2024, de fecha veintiocho de marzo de dos mil veinticuatro.

⁶ Es decir, para los cargos de Presidencia, Sindicatura y Regidurías.

	veintinueve de abril de dos mil veinticuatro	Partido Verde Ecologista de México
ITE-CG 158/2024	Sesión Pública Extraordinaria tres de mayo de dos mil veinticuatro	
ITE-CG 123/2024	Sesión Pública Extraordinaria veintinueve de abril de dos mil veinticuatro	Partido Movimiento Ciudadano
ITE-CG 147/2024	Sesión Pública Especial dos de mayo de dos mil veinticuatro	
ITE-CG 126/2024	Sesión Pública Extraordinaria veintinueve de abril de dos mil veinticuatro	Partido Alianza Ciudadana
ITE-CG 149/2024	Sesión Pública Especial dos de mayo de dos mil veinticuatro	
ITE-CG 124/2024	Sesión Pública Extraordinaria veintinueve de abril de dos mil veinticuatro	Partido Político MORENA
ITE-CG 148/2024	Sesión Pública Especial dos de mayo de dos mil veinticuatro	
ITE-CG 125/2024	Sesión Pública Extraordinaria veintinueve de abril de dos mil veinticuatro	Partido Nueva Alianza Tlaxcala
ITE-CG 154/2024	Sesión Pública Extraordinaria tres de mayo de dos mil veinticuatro	
ITE-CG 163/2024	Sesión Pública Especial cinco de mayo de dos mil veinticuatro	
ITE-CG 128/2024	Sesión Pública Extraordinaria veintinueve de abril de dos mil veinticuatro	Partido Redes Sociales Progresistas
ITE-CG 152/2024	Sesión Pública Extraordinaria tres de mayo de dos mil veinticuatro	
ITE-CG 160/2024	Sesión Pública Especial cuatro de mayo de dos mil veinticuatro	
ITE-CG 127/2024	Sesión Pública Extraordinaria veintinueve de abril de dos mil veinticuatro	Partido Fuerza por México
ITE-CG 153/2024	Sesión Pública Extraordinaria tres de mayo de dos mil veinticuatro	
ITE-CG 162/2024	Sesión Pública Especial cinco de mayo de dos mil veinticuatro	
ITE-CG 131/2024	Sesión Pública Extraordinaria veintinueve de abril de dos mil veinticuatro	Coalición “Fuerza y Corazón por Tlaxcala”
ITE-CG 159/2024	Sesión Pública Especial cuatro de mayo de dos mil veinticuatro	
ITE-CG 119/2024	Sesión Pública Extraordinaria veintinueve de abril de dos mil veinticuatro	Candidaturas Independientes
ITE-CG 157/2024	Sesión Pública Extraordinaria tres de mayo de dos mil veinticuatro	

15. El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, mediante Acuerdos ITE-CG 191/2024, ITE-CG 192/2024, ITE-CG 193/2024, ITE-CG 196/2024 e ITE-CG 200/2024, aprobó diversas sustituciones que presentaron los partidos políticos, hasta el día veintinueve de mayo de dos mil veinticuatro.

16. Con fecha dos de junio de dos mil veinticuatro, se celebró la Jornada Electoral del PELO 2023-2024, en el estado de Tlaxcala, en la cual la ciudadanía tlaxcalteca eligió a quienes habrán de representarlos en los cargos de Diputaciones Locales, Integrantes de Ayuntamientos y Titulares de Presidencias de Comunidad, en el Estado de Tlaxcala.

17. A partir del cinco de junio de dos mil veinticuatro, los quince Consejos Distritales y los sesenta Consejos Municipales Electorales Locales, procedieron a realizar el cómputo de las elecciones de Diputaciones Locales, Integrantes de Ayuntamientos y Titulares de Presidencias de Comunidad, del Estado de Tlaxcala, respectivamente, remitiendo al término de su Sesión Pública Permanente, los expedientes del cómputo y la calificación de la elección respectiva con los resultados correspondientes.

18. En sesión pública especial de fecha ocho de junio del año en curso se aprobaron mediante Acuerdos ITE-CG 219/2024, ITE-CG 220/2024 e ITE-CG 221/2024, los cómputos y validez de las elecciones de integrantes de Ayuntamientos de San Lorenzo Axocomanitla, San Lucas Tecopilco e Ixtenco.

Por lo anterior y,

CONSIDERANDO

I. Competencia. El artículo 20 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala⁷, prevé que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, es el depositario de la autoridad electoral de carácter político administrativo dentro del régimen interior del Estado: es responsable del ejercicio de la función estatal de preparación, organización, desarrollo, vigilancia y validez de los procesos de elección para renovar los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, los ayuntamientos y las presidencias de comunidad, de la salvaguarda del sistema de partidos políticos y de los derechos político electorales de la ciudadanía; así como de los procesos de consulta ciudadana, de acuerdo con lo que prescriben la Constitución Federal, la Local y las leyes aplicables.

En el caso concreto, conforme a los artículos 51 fracciones I y VIII y 271 de la LIPEET, el Consejo General como órgano directivo del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, es el competente para vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral; aprobar todo lo relativo a la validez de los procesos electorales, además este una vez concluidos los cómputos de asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, realizar el procedimiento de asignación de regidurías de representación proporcional para integrar los Ayuntamientos de los municipios que conforman el Estado de Tlaxcala.

II. Organismo Público. Al respecto, los artículos 116 fracción IV, inciso b), de la CPEUM; 95 párrafos primero y tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 2 y 19 de la LIPEET, establecen que el ejercicio de la función estatal electoral corresponde al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, que es un organismo público, autónomo e independiente en su funcionamiento y decisiones, de carácter permanente, profesional en su desempeño y dotado de personalidad jurídica y este se rige por los principios de constitucionalidad, legalidad, certeza, autonomía, independencia, imparcialidad, equidad, objetividad, paridad, profesionalismo y máxima publicidad.

⁷ En lo sucesivo LIPEET.

III. Planteamiento. En concordancia con el artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y 109 fracción III de la LIPEET, así como de la fecha señalada en el Calendario Electoral Legal, el dos de junio del presente año, se celebró la jornada electoral, en la que la ciudadanía emitió su sufragio para la renovación de [entre otros de los sesenta Ayuntamientos que conforman el Estado de Tlaxcala, lo anterior, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, en esa tesitura, este Consejo General debe dar cabal cumplimiento a los actos establecidos en la norma legal, una vez celebrada la jornada electoral, como lo es aprobar la asignación de regidurías para la integración de los ayuntamientos, atendiendo el procedimiento establecido en el artículo 271 de la LIPEET.

IV. Análisis. Que de conformidad con los artículos 115 de la CPEUM; 27, 86, 87 y 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 2 y 3 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático y popular, teniendo como base de su división territorial y de organización política y administrativa al Municipio libre, para el caso en concreto, del Estado de Tlaxcala el municipio será gobernado por un Ayuntamiento, integrado por una Presidencia, una Sindicatura y el número de regidurías que la ley determine, observando además en su integración el principio constitucional de paridad de género; quienes serán electos por medio de planillas, en el proceso electoral y no habrá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado.

Es de suma relevancia señalar que, la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional radica en que el Ayuntamiento es el encargado de la función pública municipal y constituye una instancia de gobierno, que tiene como propósito atender las necesidades colectivas y sociales, así como para pronunciar y promover el desarrollo integral y sustentable del Municipio.

En este tenor, los artículos 90 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y 266 de la LIPEET, refieren que cada Municipio estará gobernado por un Ayuntamiento, cuyos integrantes serán electos cada tres años conforme a los principios de mayoría relativa y representación proporcional, siendo la Presidencia y Sindicatura, electos bajo el primer principio aludido, mientras que las Regidurías se asignan mediante el principio de representación proporcional.

En congruencia con lo anterior, los artículos 269 y 270 de la LIPEET refieren respecto de los principios de mayoría relativa y representación proporcional para la asignación de integrantes de ayuntamientos, lo siguiente:

“Artículo 269.

Al partido político o Candidatos Independientes cuya planilla obtenga el mayor número de votos válidos en el Municipio de que se trate, se le otorgarán las constancias de mayoría que acrediten la obtención de los cargos de Presidente Municipal y de Síndico.”

Artículo 270. Para realizar la asignación de regidurías se atenderá el orden de prelación en que aparecen los candidatos en la planilla de cada partido político o de candidatos independientes.”

Derivado de lo anterior, el presente Acuerdo versará sobre la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, por parte de este Consejo General y toda vez que el artículo 105 fracciones VI y VII de la LIPEET, establece que los Consejos Municipales tienen, entre sus funciones las de realizar el cómputo municipal de resultados de la votación para Integrantes de los Ayuntamientos y Presidencias de Comunidad, y remitir al Consejo General las actas de resultados de los cómputos respectivos; así como la de expedir y entregar las constancias de mayoría respectivas.

1. Del número de regidurías.

Derivado de lo anterior, la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional obedece a la población que conforma cada municipio, tal y como lo define el artículo 267 de la LIPEET, que establece:

- “I. Siete regidores en los municipios con más de treinta mil habitantes;*
- II. Seis regidores en los municipios con más de diez mil y menos de treinta mil habitantes; y*
- III. Cinco regidores en los municipios con menos de diez mil habitantes.”*

De lo anterior, se puede advertir que el legislador atendiendo al número de habitantes que tiene cada municipio, buscó la distribución proporcional, a través del establecimiento de reglas para determinar el número de Regidurías que corresponde a cada Ayuntamiento. En consecuencia, este Consejo General mediante Acuerdo ITE-CG 114/2023, determinó el número de regidurías que deberán elegirse para integrar cada uno de los Ayuntamientos de los Municipios que conforman el Estado de Tlaxcala, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024, en atención a la información del último Censo General de Población y Vivienda o del último Censo de Población y Vivienda 2020.

En este tenor, se determina que los ayuntamientos que se integrarán por **siete** regidurías, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024, atendiendo al número de sus habitantes son los siguientes:

MUNICIPIO	No HAB.
Tlaxcala	99,896
Huamantla	98,764
San Pablo del Monte	82,688
Apizaco	80,725
Chiautempan	73,215
Calpulalpan	51,172
Zacatelco	45,717
Tlaxco	45,438
Yauhquemehcan	42,242
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros	38,970
Contla de Juan Cuamatzi	38,579
Tetla de la Solidaridad	35,284

Los ayuntamientos que se integrarán por **seis** regidurías para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024, atendiendo al número de sus habitantes son los siguientes:

MUNICIPIO	No HAB.
Panotla	28,357
Natívitás	26,309
Xaloztoc	25,607
Teolochoolco	25,257
Santa Cruz Tlaxcala	24,116
Totolac	22,529
Tepetitla de Lardizábal	22,274
La Magdalena Tlaltelulco	19,036
Nanacamilpa de Mariano Arista	18,686
Atltzayanca	18,111
Tzompantepec	18,006
El Carmen Tequexquitla	17,332
Cuapiaxtla	16,222
Apetatitlán de Antonio Carvajal	16,003
Terrenate	15,475
Hueyotlipan	15,190
Xicohtzinco	14,197
Tetlatlahuca	13,561
Tepeyanco	13,328
Tenancingo	12,974
San Francisco Tetlanohcan	11,761
Mazatecochco de José María Morelos	11,592
Amamaxac de Guerrero	11,403
Xaltocan	10,601

Los ayuntamientos que se integrarán por **cinco** regidurías para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024, atendiendo al número de sus habitantes son los siguientes:

MUNICIPIO	No HAB.
Santa Catarina Ayometla	9,463
Sanctórum de Lázaro Cárdenas	9,432
Españita	9,416
Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos	9,207
Santa Ana Nopalucan	7,952
Santa Cruz Quilehtla	7,750

San Juan Huactzinco	7,688
Ixtenco	7,504
Atlangatepec	7,087
San José Teacalco	6,436
Acuamanala de Miguel Hidalgo	6,432
Tocatlán	6,294
Benito Juárez	6,211
Cuaxomulco	5,928
San Damián Texóloc	5,884
San Lorenzo Axocomanitla	5,689
Santa Isabel Xiloxotla	5,443
Emiliano Zapata	4,951
Muñoz de Domingo Arenas	4,755
Santa Apolonia Teacalco	4,636
San Jerónimo Zacualpan	4,092
Lázaro Cárdenas	3,534
San Lucas Tecopilco	3,077

Lo anterior constituye un elemento de gran relevancia, toda vez que el principio de representación proporcional, constituye un método para elegir representantes, el cual se encuentra íntimamente ligado a la proporcionalidad entre el número de puestos por asignar y votos obtenidos por parte de los partidos políticos que demostraron tener una fuerza electoral tal, que rebasaron el umbral que les da derecho a participar en las asignaciones, cuya finalidad es asegurar que, de acuerdo a la votación total efectiva, cada fracción, grupo o partido esté representado en el Ayuntamiento.

2. Del procedimiento de asignación establecido en ley

En cuanto al procedimiento para la asignación de regidurías, se debe señalar que el artículo 239 de la LIPEET establece:

*“Artículo 239. Para efectos del cómputo de la **elección de integrantes de los ayuntamientos y de la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional**, conforme al artículo 90 de la Constitución Local, se entenderá por:*

I. Votación total emitida: La suma de todos los votos depositados en las urnas de la elección de Ayuntamiento en cada Municipio, anotados en las actas respectivas;

II. Votación total válida: La que resulta de deducir los votos nulos a la votación total emitida en cada Municipio;

III. Cociente electoral: El que resulta de dividir la votación total válida entre el número total de regidurías a asignar; y

IV. Resto mayor: *El remanente absoluto más alto entre el resto de los votos de cada partido político, una vez realizada la asignación de regidurías mediante el cociente electoral.”*

Asimismo, los artículos 270 y 271 de la LIPEET establecen que para realizar la asignación de regidurías se atenderá el orden de prelación en que aparecen las candidaturas en la planilla de cada partido político o de candidaturas independientes, así mismo este Consejo General realizará el procedimiento de asignación de regidurías de representación proporcional, conforme a la fórmula de dos rondas y los métodos de cociente electoral y resto mayor, observando el siguiente procedimiento:

“I. En una primera ronda se aplicará el método de cociente electoral y se asignarán regidurías a cada partido político o planilla de candidaturas independientes tantas veces como su votación contenga dicho cociente

II. Agotada la asignación de regidurías en la primera ronda y si quedaren regidurías por asignar, en una segunda ronda se aplicará el método de resto mayor en orden decreciente; y

*III. En la asignación deberá considerarse los límites de **sub-representación y sobre representación** establecidos en el artículo 116 de la Constitución Federal, así como el porcentaje de votación mínima para alcanzar el derecho a la asignación, el cual será el previsto en la Constitución Local, para diputados de representación proporcional.*

Para la asignación de regidores se tomará como votación efectiva aparte de lo establecido en la presente Ley, los votos emitidos a favor de candidatos independientes.”

3. De los criterios emitidos por autoridades jurisdiccionales

En el año dos mil quince fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala la LIPEET, como el ordenamiento que regularía la función estatal de preparar, organizar y conducir las elecciones mediante las cuales se renuevan los poderes ejecutivo y legislativo del Estado, así como la integración de los Ayuntamientos y titularidades de las Presidencias de Comunidad, dicho ordenamiento legal estableció el procedimiento que debía realizar esta autoridad administrativa electoral local para la asignación de regidurías en la integración de cada uno de los sesenta ayuntamientos del Estado, sin embargo la ejecución literal de la fórmula establecida ha resultado complicada, ello se evidencia desde la primera integración que se pretendió realizar una vez entrada en vigor la LIPEET, es decir en el Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016 y posteriormente en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. Ante la complejidad de su aplicación literal, los órganos jurisdiccionales como el Tribunal Electoral de Tlaxcala, la entonces Sala Regional del Distrito Federal y la actual Sala Regional correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal con sede en la Ciudad de México, han ido, a través de un control jurisdiccional estableciendo parámetros para la ejecución de la fórmula para la asignación de regidurías, refiriendo incluso respetuosamente la revisión normativa del procedimiento establecido, por lo que, impera a este Consejo General, exponer en la tabla siguiente los criterios que han

sido señalados por las autoridades jurisdiccionales en el procedimiento de asignación de regidurías:

SDF-JDC-2093/2016 y acumulados	
Inclusión de la Presidencia y la Sindicatura, para calcular los límites de sub y sobrerrepresentación	<i>“(…) En ese sentido, debe considerarse que les asiste la razón a los actores de los juicios indicados, toda vez que para efectos de los cálculos de sobre y sub-representación debía tomarse en cuenta a la totalidad de los integrantes de los ayuntamientos correspondientes y no únicamente al número de regidurías por asignarse.</i> <i>Lo anterior, pues como ha quedado evidenciado, la fracción III del artículo 271 de la Ley Electoral Local refiere que para establecer los límites máximos permitidos de sobre y sub-representación debe tomarse en consideración lo dispuesto en los artículos 116 de la Constitución Federal y el correlativo 33 de la Constitución Local en cuanto a la integración del congreso estatal.</i> <i>Estas disposiciones determinan que para fijar los referidos límites debe considerarse a las personas que hubieran sido electas por ambos principios, es decir, por el principio de mayoría relativa y por el de representación proporcional, de ahí que al trasladar esas hipótesis a los ayuntamientos también deba considerarse a la totalidad de sus integrantes, esto es, a las personas que fueran electas mediante el principio de mayoría, para ocupar la Presidencia Municipal y la Sindicatura, así como a quienes ocuparán las regidurías que habrán de asignarse mediante el segundo de los principios mencionados.</i> <i>De esta forma, esta Sala Regional considera que se garantiza de mejor manera la pluralidad en la integración de los ayuntamientos, permitiendo que formen parte de ellos las fuerzas políticas que hubieran obtenido menor porcentaje de votación pero de manera representativa y se impide que quienes hayan obtenido el mayor porcentaje de votos alcancen un alto grado de sobre-representación que implique la integración de órganos que no correspondan con la votación emitida por la ciudadanía en la elección de que se trate.⁸</i> <i>En ese sentido, al haberse determinado por esta Sala Regional que en la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional debía contemplarse para efectos de la representación política a la totalidad de los integrantes del ayuntamiento, lo procedente es revocar el procedimiento elaborado por el Tribunal Local respecto de los ayuntamientos de Nativitas, Santa Cruz Tlaxcala, Tlaxcala y Tzompantepec, y en consecuencia, desarrollarlo nuevamente y asignar las regidurías que en cada caso correspondan. (…)</i>”
TET-JDC-327/2021 y acumulados	

⁸ Páginas 57 y 58 de la sentencia referida.

Inclusión de la Presidencia y la Sindicatura, para calcular los límites de sub y sobrerepresentación	<i>“(…) Estas disposiciones determinan que para fijar los referidos límites debe considerarse a las personas que hubieran sido electas por ambos principios, es decir, por el principio de mayoría relativa y por el de representación proporcional, de ahí que al trasladar esas hipótesis a los ayuntamientos también deba considerarse a la totalidad de sus integrantes, esto es, a las personas que fueran electas mediante el principio de mayoría, para ocupar la presidencia municipal y la sindicatura, así como a quienes ocuparán las regidurías que habrán de asignarse mediante el segundo de los principios mencionados.</i> <i>De esta forma, se estima que se garantiza de mejor manera la pluralidad en la integración de los ayuntamientos, permitiendo que formen parte de ellos las fuerzas políticas que hubieran obtenido menor porcentaje de votación pero de manera representativa y se impide que quienes hayan obtenido el mayor porcentaje de votos alcancen un alto grado de sobre representación que implique la integración de órganos que no correspondan con la votación emitida por la ciudadanía en la elección de que se trate⁹</i> <i>“Bajo tales consideraciones, resulta legalmente razonable la medida de incluir a la Presidencia y la Sindicatura en la verificación de los límites de sub y sobrerepresentación porque la finalidad primordial de la norma consiste en asegurar el respeto a tales límites en la integración del órgano de gobierno en su conjunto, de ahí que no pudieran excluirse a parte de sus integrantes para la valoración de si los límites se cumplían; en la medida que debían ser respetados respecto a la integración completa del órgano y no en relación con una parte de él.</i> <i>Así, se estima que la verificación de los límites de sub y sobrerepresentación deben analizarse a la luz de la representación que cada fuerza política tenga en el órgano colegiado en su integridad, en tanto que el principio de representación proporcional tiene como finalidad que los contendientes en una elección municipal cuenten con un grado de representatividad acorde a su presencia en el municipio, de tal manera que su participación en la integración del Ayuntamiento, sea equivalente al porcentaje de su votación total y no solo respecto de una parte del órgano municipal y menos aún, respecto a la importancia de alguna función o atribución que normativamente se delegue a alguno de sus integrantes.</i> <i>Ello, pues al considerarse a los integrantes del órgano colegiado que obtuvieron sus escaños por sus triunfos en mayoría relativa en la verificación de los límites de sub y sobrerepresentación, evita que se altere la relación que debe existir entre votos y regidurías por asignarse, permitiendo reducir los niveles de sobrerepresentación que tendría el</i>

⁹ Páginas 57 y 58 de la Sentencia referida.

	partido mayoritario en el ayuntamiento, objetivo que, como se demostró, es el predominante en nuestro sistema normativo.¹⁰ Se estima que, aunque es cierto que no existe disposición expresa en el sentido de que las Presidencias municipales y las Sindicaturas deban incluirse en el análisis de la sub y sobrerrepresentación, también es cierto que de una interpretación sistemática y funcional de diversas disposiciones de las leyes locales es plausible concluir que la determinación cuestionada es conforme a Derecho. En efecto, la Sala Regional al resolver el multicitado Juicio de la Ciudadanía 2093/2016, realizó una interpretación del marco legal local, para concluir que efectivamente deben considerarse las Presidencias municipales y las Sindicatura en el análisis de la sub y la sobrerrepresentación, (...)”¹¹
Ajuste de votación para efectos de determinar el porcentaje base para medir la sobrerrepresentación	“(…) Como se puede advertir, más allá del nombre utilizado por el ITE y por la Sala Regional para nombrar la votación base del porcentaje para medir la sobrerrepresentación, lo relevante es que ambas autoridades utilizan votaciones diferentes.¹² En efecto, el ITE utiliza lo que llama votación total válida para calcular el porcentaje de votación para medir la sobre representación, esto es, la votación total emitida menos los votos nulos y de candidaturas no registradas, sin restar el de quienes no alcanzan el 3.125% d la votación. Mientras que la Sala Regional, utiliza lo que llama también votación total valida, la cual, a diferencia del ITE, resulta de restar a la votación total emitida, los votos nulos, los votos a favor de candidaturas no registradas y los votos a favor de candidaturas no registradas y los votos a favor de quienes no alcanzaron el 3.125% de la votación necesarias para participar en la asignación de regidurías. Así, resulta que la propuesta de quienes proponen el planteamiento que se analiza, coincide con la forma en que la Sala Regional, despliega la fórmula de asignación en el punto de controversia. Bajo tales consideraciones, se estima que la fórmula que utilizo la Sala Regional para calcular el porcentaje para medir la sobrerrepresentación y propuesto por diversos impugnantes resulta apegado a derecho, no solo por ser congruente con el principio de representación proporcional incorporado en la integración d los ayuntamientos, sino por fortalecerlo en beneficio de una mejor proporcionalidad entre votos y escaños. Sobre los argumentos anteriores es que es plausible considerar la votación utilizada por la Sala Regional para calcular el porcentaje que

¹⁰ Ibidem, páginas 59 y 60.

¹¹ Ibidem, página 63.

¹² Ibidem, página 78.

	sirve como base para analizar la sobrerrepresentación es el más congruente con el principio de representación proporcional. Lo anterior en razón de que si para obtener el cociente electoral, su utiliza una votación depurada, es decir, una votación que solo considera los elementos relevantes para la operación es idóneo que, para el paso siguiente, la medición de la sobrerrepresentación, se utilice un porcentaje obtenido sobre la mencionada votación ya depurada. En especie, para analizar la sobrerrepresentación, es necesario saber cuántas regidurías son aginadas a partidos políticos y candidaturas independientes a un cociente electoral obtenido sobre la base de una votación que no considera ya a las fuerzas políticas que no alcanzaron el 3.125% de la votación, lo cual es lógico en cuanto estas ya no participan en la asignación. Así, al obtener el porcentaje para medir la sobrerrepresentación no puede introducirse una votación que no depura a las opciones políticas que no participan ya en la ronda de cociente por no superar la barrera legal, pues se trata de un elemento no relevante en el análisis. La concepción expuesta se ve confirmada por lo razonado por la Sala Regional al determinar que para obtener el cociente electoral debe utilizarse la suma de la votación de los partidos políticos que superaron la barrera legal para la asignación de regidurías, esto es, la votación total emitida menos votos nulos, votos a favor de candidatura no registradas y votos a favor de opciones políticas que no alcanzaron el 3.125%. (...) en el caso no existe una disposición expresa que establezca la votación a utilizarse para calcular el porcentaje sobre el cual se analiza la sobrerrepresentación, sin embargo, conforme al principio constitucional de proporcionalidad en la integración de los ayuntamientos, el cual predomina en el ámbito local, es adecuado que debe utilizarse la votación depurada, votación total efectiva (ITE) o votación válida (Sala Regional), esto es, la votación resultante de restar a la votación total emitida, los votos nulos, votos a favor de candidaturas no registradas y votos a favor de opciones políticas que no alcanzaron el 3.125%. Finalmente, conviene resaltar que la interpretación adoptada no pugna sustantivamente con ninguno de los principios, valores y derechos involucrados en la asignación de regidurías, sino que incluso, fortalece el principio de proporcionalidad a favor de una mejor equivalencia entre la votación y los lugares a distribuir. (...)”
	SCM-JDC-1859/2021 y acumulados

Inclusión de la Presidencia y la Sindicatura, para calcular los límites de sub y sobrerrepresentación	<i>“(…) este órgano jurisdiccional estima que fue correcta la interpretación de la normativa federal y local con base en la cual el Tribunal local sustentó su determinación relativa a que, para fijar el límite de sobre y subrepresentación, debe considerarse a la totalidad de las personas integrantes de los ayuntamientos y no únicamente al número de regidurías por asignarse, con independencia de que hubieran sido electas por el principio de mayoría relativa o por el de representación proporcional.”¹³</i> <i>(…)</i> <i>Ahora bien, esta Sala Regional estima que fue adecuada la determinación del Tribunal local, en cuanto a que estas disposiciones determinan que para fijar los referidos límites, debe considerarse a las personas electas por ambos principios, es decir, por el principio de mayoría relativa y por el de representación proporcional, de ahí que al trasladar esas hipótesis a los casos de integración de ayuntamientos también deba considerarse a la totalidad de sus integrantes, esto es, tanto a las personas que fueron electas mediante el principio de mayoría, para ocupar la presidencia municipal y la sindicatura, así como a quienes ocuparán las regidurías que habrán de asignarse mediante el principio de representación proporcional.</i> <i>Resulta importante destacar que las anteriores consideraciones, se ajustan a los razonamientos sustentados por este órgano jurisdiccional al resolver el juicio de la ciudadanía SCM-JDC- 2093/2016, y confirmados por la Sala Superior al resolver el recurso de reconsideración identificado con la clave SUP-REC-774/2016 y acumulados, en el sentido de considerar que, de esta forma, se garantiza de mejor manera la pluralidad en la integración de los ayuntamientos, permitiendo que formen parte de ellos las fuerzas políticas que hubieran obtenido menor porcentaje de votación pero de manera representativa y se previene que quienes hayan obtenido el mayor porcentaje de votos alcancen un alto grado de sobre representación, lo que implicaría la integración de órganos de elección popular que no correspondan con la votación emitida por la ciudadanía.</i> <i>En ese sentido, se estima adecuada la determinación del Tribunal local en cuanto a que resulta razonable la medida de incluir a la presidencia y la sindicatura en la verificación de los límites de sub y sobrerrepresentación porque la finalidad primordial de la norma.</i> <i>La Sala Superior confirmó estos criterios consiste en asegurar el respeto a tales límites en la integración del órgano de gobierno en su integridad, motivo por el cual, no sería dable excluir a parte de sus integrantes para la verificación del cumplimiento de los límites previstos en la normativa;</i>
---	--

¹³ Página 28 de la Sentencia referida.

	en la medida que estos deben ser respetados respecto a la totalidad de la integración del Ayuntamiento y no en relación con una parte de este.¹⁴
Ajuste de votación para efecto de determinar el porcentaje base para verificar la sobrerrepresentación.	<i>“Como se refirió en el apartado que antecede, esta Sala Regional estima que, tal como sostuvo el Tribunal local, de la interpretación sistemática y funcional del artículo 271, de la Ley Electoral local, se concluye que la fracción III, del citado artículo se debe interpretar en el sentido de que, durante cada fase de la aplicación de la fórmula, debe verificarse que no exista sobre ni subrepresentación, y en caso de darse ese supuesto, deben hacerse los ajustes necesarios, descontando la votación de la fuerza política sobrerrepresentada y, asignar sobre la base del nuevo universo de votación y participantes (tomando en consideración que la fuerza sobrerrepresentada ya no podría ser considerada); a efecto de salvaguardar el principio de la representación proporcional.</i> <i>En ese sentido, es de precisar que si bien el artículo 239, de la Ley Electoral local, el cual define el concepto de votación total válida para efecto de la elección de ayuntamientos, no prevé expresamente la deducción de los votos correspondientes a candidatos no registrados y de aquellos entes políticos que no hayan alcanzado el porcentaje de votación necesario para tener derecho a participar en la asignación de las regidurías por el principio de representación proporcional, lo cierto es que, de una interpretación armónica y funcional de dicha disposición en relación con el último párrafo del artículo 271 del citado ordenamiento, es posible concluir que en el desarrollo de las fórmulas correspondientes debe realizarse tal ajuste.</i> <i>Lo anterior, en razón de que en el último párrafo del citado artículo 271, se determina que para la asignación de regidurías se debe utilizar un concepto que es empleado en la asignación de diputados por el principio de representación proporcional en el artículo 238, diferenciando sus alcances únicamente en el sentido de que deben incluirse los votos emitidos a favor de candidatos independientes en vez de descontarse.</i> <i>De tal forma que, en concepto de este órgano jurisdiccional, en una correcta interpretación de las disposiciones referidas, se debe entender que, para efectos del cómputo de la elección de integrantes de los ayuntamientos y de la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, se entenderá por “votación efectiva”, la que resulta de restar a la “votación total válida” lo siguiente:</i> <i>a) Los votos de los partidos políticos que no tienen derecho a participar en el procedimiento de asignación de regidurías por el principio de</i>

¹⁴ Ibidem, páginas 33, 34 y 35

	representación proporcional, para integrar el ayuntamiento respectivo; y b) Los votos recibidos a favor de candidatos no registrados. <i>Es decir, sí se prevé la votación recibida por candidatos independientes. De tal forma que, como se precisó, el concepto de "votación efectiva", derivado de una recta y correcta interpretación de la normativa de la legislación del Estado de Tlaxcala, en los términos antes precisados, se advierte que se trata de una definición diversa al de "votación total efectiva", pues la primera se refiere al procedimiento de asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, en tanto que, el segundo, aplica respecto del procedimiento de asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional.</i> <i>En este sentido, cabe advertir que la diferencia entre uno y otro concepto radica esencialmente en que, en el caso de la elección de integrantes de los ayuntamientos, los candidatos independientes sí participan en la integración del ayuntamiento, mediante la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, en tanto que, en el caso del Congreso del Estado, no participan las candidaturas a una diputación por el principio de representación proporcional.¹⁵</i> (...) <i>Debe destacarse que, tal como lo señaló el Tribunal local, no resultaría jurídicamente viable tomar como base para obtener el elemento de distribución de cociente electoral, votos de fuerzas políticas que por disposición expresa no pueden aspirar a la asignación de regidurías.</i> <i>Es así, ya que para analizar la sobrerrepresentación es necesario saber cuántas regidurías son asignadas a partidos políticos y candidaturas conforme a un cociente electoral obtenido sobre la base de una votación que no considera ya a las fuerzas políticas que no alcanzaron el porcentaje mínimo requerido, lo cual es lógico en cuanto estas ya no participan en la asignación.</i> <i>De tal forma que, tal como lo estimo la responsable, no puede introducirse una votación que no depura a las opciones políticas que no participan ya en la ronda de cociente por no superar la barrera legal, pues se trata de un elemento no relevante en el análisis.</i> <i>En tal sentido, como se ha razonado, si bien no existe disposición expresa que establezca la votación que debe utilizarse para calcular el porcentaje sobre el cual se analiza la sobrerrepresentación, conforme al principio constitucional de proporcionalidad en la integración de los ayuntamientos, el cual predomina en el ámbito local, es adecuado considerar que debe utilizarse la votación depurada o efectiva, esto es,</i>
--	---

¹⁵ Ibidem, páginas 53 y 54

	la votación resultante de restar a la votación total emitida, los votos nulos, votos a favor de candidaturas no registradas y votos a favor de opciones políticas que no alcanzaron el porcentaje requerido para participar en la asignación de regidurías (3.125%).¹⁶
De la aplicación del porcentaje establecido en la fracción III, del artículo 271 de la LIPEET.	“(…) Consecuentemente, este órgano jurisdiccional coincide con lo razonado por el Tribunal local en el sentido de que la decisión del Congreso local de introducir la regla de verificación de sub y sobrerepresentación es válida en cuanto fue adoptada en ejercicio de su facultad de configuración, sin que sea obstáculo para ello que, para la determinación del parámetro porcentual, remita a lo dispuesto en el artículo 116, de la Constitución federal, lo cual es válido sin importar que tal disposición no se refiera de manera expresa a los ayuntamientos, ya que precisamente la falta de regulación específica en la Constitución federal respecto de la introducción de límites de sub y sobrerepresentación en la integración de los ayuntamientos, permite a las legislaturas de las entidades federativas prever lo conducente. De igual forma, esta Sala Regional coincide con la conclusión del Tribunal responsable en cuanto a que el parámetro de ocho por ciento (8%) que establece la disposición constitucional es adecuado como límite superior e inferior de la representación en los órganos de gobierno municipales. Lo anterior, ya que como sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 382/2017, las legislaturas locales tienen amplia libertad configurativa para estados introducir el principio de representación proporcional en la elección de las personas integrantes de los ayuntamientos, con la condición de que los principios de mayoría relativa y representación proporcional no estén configurados de tal manera que pierdan su operatividad o funcionalidad en el sistema representativo municipal. Así, esta Sala Regional estima adecuada la consideración del Tribunal local, respecto a la operatividad del diseño legislativo de la verificación de límites de sub y sobrerepresentación en los ayuntamientos de Tlaxcala, lo cual sustentó siguiendo los parámetros fijados tanto por la Sala Superior como por este órgano jurisdiccional, en el sentido de que el marco normativo local permite desarrollar una fórmula que hace viable el porcentaje de ocho por ciento, sin tener que recurrir a porcentajes diversos y menos a inaplicar la regla de revisión de límites superiores e inferiores de representación.

¹⁶ Ibidem, páginas 54 y 55.

	<i>En efecto, tal como lo señaló el Tribunal local y como lo sostuvo esta Sala Regional al resolver el juicio de la ciudadanía SCM-JDC-2093/2016 y sus acumulados, en determinados casos la aplicación literal de la fórmula prevista en la norma local ocasiona que el porcentaje de sobre y subrepresentación del ocho por ciento sea alto para un órgano como el Ayuntamiento que, de conformidad con la Ley Electoral local se integra por cinco, siete o nueve munícipes, lo cual genera que, al aplicar la fórmula, las fuerzas políticas resulten sobrerrepresentadas.</i> <i>No obstante, se determinó mantener la vigencia de la regla aludida, al sostener que, de una interpretación sistemática y funcional del artículo 271 de la Ley Electoral Local, en términos de lo establecido en el artículo 3 de la misma ley, era posible arribar a la conclusión de que la fracción III, del citado artículo 271, debe interpretarse en el sentido de que, durante cada fase de la aplicación de la fórmula, debe verificarse que no exista sobre ni subrepresentación, y en caso de darse ese supuesto, deben hacerse los ajustes necesarios a efecto de salvaguardar el principio de la representación proporcional.</i> <i>Conforme a tal interpretación, lo conducente es que, durante el desarrollo del procedimiento de asignación de regidurías, una vez que se ha determinado qué partidos políticos o candidaturas independientes obtuvieron el porcentaje de votación requerido para acceder a la repartición, deberá verificarse en cada ronda de asignación los límites de representación de cada fuerza política a efecto de determinar que no se exceda el ocho por ciento permitido en la legislación de la entidad federativa.</i> <i>En el supuesto de detectar que, al asignar la regiduría correspondiente a alguna fuerza política, esta se coloca en una situación de sobrerrepresentación, lo conducente es excluirla y hacer la asignación a las fuerzas políticas con derecho para ello, descontado los votos de la planilla sobrerrepresentada de la votación válida y ajustando el parámetro de votación, hecho lo cual, se procedería a la asignación que corresponda.</i> <i>Ello, tomando en consideración que no es posible asignarles las regidurías a los partidos políticos y candidatos independientes que se encuentren sobrerrepresentados</i> <i>En ese sentido es de considerar que el artículo 271, de la Ley electoral local prevé que el procedimiento para la asignación de regidurías de representación proporcional, comprende dos rondas por los métodos de cociente electoral y resto mayor y que, agotada la asignación de regidurías en la primera ronda (cociente) y si quedaran regidurías por asignar, en una segunda ronda se aplicará el método de resto mayor en orden decreciente, entendiéndose por “resto mayor” al remanente absoluto más alto entre el resto de los votos de cada partido político o</i>
--	--

	<i>candidato independiente, una vez realizada la asignación de regidurías mediante el cociente electoral.</i> <i>De tal forma que si el Congreso local estableció tanto el método de cociente electoral, como el de “resto mayor” como criterios de asignación de regidurías, debe entenderse que es posible considerar el remanente más alto de votos de los partidos políticos o candidatos, siempre y cuando no rebase los límites de sobrerrepresentación.</i> <i>Conforme a lo anterior, es viable concluir que un parámetro idóneo para determinar la asignación de regidurías en los casos en que no sean otorgadas a los partidos políticos o candidatos sobrerrepresentados debe ser el que corresponda al remanente de votos más alto que los partidos políticos o candidatos independientes no hubieran utilizado en la asignación de la ronda por cociente electoral, respetando en todo momento los límites de sobre y subrepresentación que dispone el citado artículo 271, fracción III, de la Ley Electoral local.</i> <i>En ese sentido, esta Sala Regional estima que fue conforme a Derecho que el Tribunal local validara el porcentaje de ocho por ciento previsto en la normativa local para efecto de verificar la sobre y subrepresentación en el procedimiento de asignación de regidurías bajo el principio de representación proporcional, ya que para arribar a tal determinación, el órgano jurisdiccional local tomó como base las disposiciones constitucionales y jurisprudenciales que establecen la libertad configurativa de las legislaturas locales para regular la forma en la que habrá de incorporarse el sistema de representación en la integración de ayuntamientos.</i> <i>Asimismo, como se ha señalado, sostuvo la viabilidad de la implementación de este parámetro porcentual para la verificación de los límites de representatividad en el desarrollo de la fórmula de asignación de regidurías, tomando como base la interpretación sistemática y funcional de la normativa local que lo regula y el criterio sustentado por este órgano jurisdiccional conforme al cual la fracción III, del citado artículo 271, debe interpretarse en el sentido de que, durante cada fase de la aplicación de la fórmula, debe verificarse que no exista sobre ni subrepresentación, y en caso de darse ese supuesto, deben hacerse los ajustes necesarios, conforme a lo razonado. (...)”¹⁷</i>
--	---

En tenor de lo expuesto esta autoridad administrativa electoral, debe observar en el procedimiento para la asignación de regidurías, los criterios jurisdiccionales que fueron establecidos en pasados procesos electorales locales en la entidad federativa, permeando con ello, en la ejecución de un procedimiento apegado a lo previsto en la norma, pero también a una interpretación sistemática y funcional que han sido realizadas por las autoridades jurisdiccionales en la materia para el caso concreto del Estado.

¹⁷ Ibidem, de la página 45 a la 50.

4. DE LA SOBRE REPRESENTACIÓN Y SUB REPRESENTACIÓN.

Tal y como lo refiere la fracción III que se cita en el párrafo anterior, en la designación de regidurías, se deberá verificar los límites de sub-representación y sobre representación, en la integración de los ayuntamientos del estado de Tlaxcala; en este tenor, resulta relevante mencionar que la CPEUM en su artículo 116, no contiene de forma expresa, la forma de observar los límites que se deben considerar, respecto a los ayuntamientos, no obstante, la Base II refiere respecto a los Congresos Locales, lo siguiente:

“Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales.”

Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que corresponde a las legislaturas de los Estados, el diseño de las fórmulas para la asignación de cargos de elección popular por el principio de representación proporcional, así como que ese principio también se puede aplicar a la integración de los ayuntamientos; por ello, en la acción de inconstitucionalidad 103/2015 y acumulados, al analizar la validez del artículo 271, dispuso que “si dentro del ámbito de configuración legislativa que corresponde al Congreso del Estado de Tlaxcala, se determinó regular la asignación de regidurías de representación proporcional **en términos similares a lo que ocurre con la asignación de diputados por ese principio**”, ello es constitucional.

De ahí que, en cuanto a que integrantes se deben considerar, la autoridad jurisdiccional Federal a través de la Sala Superior y sus Salas Regionales, se han pronunciado en tomar en cuenta tanto a los electos por el principio de mayoría relativa y a los de representación proporcional, lo anterior es observable a través de las sentencias SUP-REC-1715/2018, en la que refiere entre otras cosas:

*“...para la verificación de límites de sobre y subrepresentación para la asignación de regidurías en Morelos, se debe considerar a la totalidad de los integrantes del órgano municipal y no únicamente las posiciones de representación proporcional.
(...)”*

Lo cual, en el caso, se traduce en que, para la verificación de los límites de sobre y subrepresentación en la integración del ayuntamiento, deben tomarse en consideración los cargos de la Presidencia y Sindicatura Municipal, -obtenidos mediante el principio de mayoría relativa- y las siete regidurías a asignar por el principio de representación proporcional.

Esta interpretación garantiza la tutela del valor de la norma, el cual consiste en asegurar el análisis de sobre y subrepresentación en la conformación total del órgano municipal, de ahí que no pueda analizarse ésta con solo una parte de sus integrantes.”

Ahora bien, es de suma relevancia establecer que en cumplimiento a lo establecido en la fracción III del artículo 271 de la LIPEET, se deberá observar la sub y sobre representación al momento de realizar el ejercicio de designación de regidurías, dicho ejercicio se deberá considerar tanto a los cargos electos por el principio de mayoría relativa, así como los de representación proporcional, es decir, la integración de los Ayuntamientos correspondiente a la Presidencia, Sindicaturas y regidurías de siete, seis y cinco (dependiendo la población que tenga el municipio correspondiente).

En este punto de gran relevancia hacer mención que la Sala Regional con sede en la Ciudad de México (antes Distrito Federal) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante la sentencia dictada dentro del expediente SDF-JDC-2093-2016, estableció al momento de resolver lo correspondiente a la integración de algunos Ayuntamientos de Tlaxcala, lo siguiente:

“Lo anterior, pues como ha quedado evidenciado, la fracción III del artículo 271 de la Ley Electoral Local refiere que para establecer los límites máximos permitidos de sobre y sub-representación debe tomarse en consideración lo dispuesto en los artículos 116 de la Constitución Federal y el correlativo 33 de la Constitución Local en cuanto a la integración del congreso estatal.

Estas disposiciones determinan que para fijar los referidos límites debe considerarse a las personas que hubieran sido electas por ambos principios, es decir, por el principio de mayoría relativa y por el de representación proporcional, de ahí que al trasladar esas hipótesis a los ayuntamientos también deba considerarse a la totalidad de sus integrantes, esto es, a las personas que fueran electas mediante el principio de mayoría, para ocupar la Presidencia Municipal y la Sindicatura, así como a quienes ocuparán las regidurías que habrán de asignarse mediante el segundo de los principios mencionados.”

Conforme a lo manifestado por la Sala Regional en comento, se desprende que efectivamente se debe considerar para la verificación de la sobre y sub representación, a los cargos de mayoría relativa y representación proporcional que componen los ayuntamientos del estado.

En cuanto hace al porcentaje a observar, en atención a lo ya referido, tampoco se encuentra de forma expresa una cantidad específica para ayuntamientos, sino solo la señalada para legislaturas, en ese tenor, ante la falta de esta regulación, se debe aplicar literalmente los 8 puntos establecidos en la CPEUM; tal y como se estableció en la sentencia dictada dentro del expediente SCM-JDC-1859/2021.

5. DE LOS REQUISITOS.

Como se menciona en el antecedente 14 del presente Acuerdo, fueron aprobados los registros de candidaturas presentadas por los partidos políticos y las candidaturas independientes por este Consejo General, no obstante lo anterior, los partidos políticos, en observancia al artículo 158 de la LIPEET, realizaron sustituciones derivado de diversas renunciaciones presentadas por sus candidatos o candidatas a los cargos a los que fueron postulados, así como por resoluciones de la autoridad jurisdiccional electoral local.

6. CANDADOS IMPLÍCITOS

Los siguientes candados se encuentran establecidos en las disposiciones legales y constitucionales, respecto de ciertos requisitos que deben cumplir los partidos políticos o candidaturas independientes para la asignación de regidurías de representación proporcional, siendo los siguientes:

a. Candado de accesibilidad. Cualquier partido político que obtenga por lo menos el 3.125% de la votación total válida en el municipio del que se trate, tiene derecho a acceder al procedimiento de asignación de Regidurías de Representación Proporcional, lo cual no se traduce necesariamente en una participación efectiva en la asignación, lo anterior de conformidad con la LIPEET, en su artículo 271, mismo que refiere:

“III. En la asignación deberá considerarse los límites de sub-representación y sobre representación establecidos en el artículo 116 de la Constitución Federal, así como el porcentaje de votación mínima para alcanzar el derecho a la asignación, el cual será el previsto en la Constitución Local, para diputados de representación proporcional.”

En congruencia con lo anterior, respecto de quienes podrán participar en la asignación de regidurías, resulta importante manifestar que la Constitución Local refiere en su artículo 33 fracción II lo siguiente:

*“II. Todo partido político tendrá derecho a participar en la asignación de diputaciones según el principio de representación proporcional, si obtiene cuando menos **tres punto ciento veinticinco por ciento** de la votación total válida en la circunscripción plurinominal;”*

Por lo anterior, resulta necesario referir, que, en este caso, los ejercicios que se presentarán para la asignación de regidurías, se restarán y eliminarán del listado a los partidos políticos, así como su votación que no hayan alcanzado por lo menos, el 3.125 % de la votación, con la finalidad de definir el cociente electoral; dato que será necesario para realizar la asignación y distribución de regidurías.

b. Candado de permisibilidad limitada. Para todos los partidos políticos existe un margen permisible de sobre representación y de sub representación, el cual conforme al razonamiento anterior se utiliza el 8%, del porcentaje de votación válida obtenida en el municipio en cuestión, lo anterior en observancia al artículo 271 de la LIPEET, misma que refiere:

“III. En la asignación deberá considerarse los límites de sub-representación y sobre representación establecidos en el artículo 116 de la Constitución Federal ...”

En este tenor, se verificará la sobre y sub representación respecto de la integración del ayuntamiento considerando a sus integrantes por mayoría relativa y representación

proporcional. Acorde también con los criterios jurisdiccionales, expuestos en el apartado 3 del presente Acuerdo.

c. Candado de prevención. En la verificación del ejercicio del derecho a participar en cualesquiera de las rondas de asignación, ningún partido tendrá una proporción de integrantes de ayuntamientos que sea superior a su porcentaje de votación válida en más de 8%. Durante cada fase de la aplicación de la fórmula, debe verificarse que no exista sobre ni subrepresentación, y en caso de darse ese supuesto, deben hacerse los ajustes necesarios, descontando la votación de la fuerza política sobrerrepresentada y, asignar sobre la base del nuevo universo de votación y participantes (tomando en consideración que la fuerza sobrerrepresentada ya no podría ser considerada); a efecto de salvaguardar el principio de la representación proporcional.

d. Medidas compensatorias. Respecto de los resultados que se puedan obtener del procedimiento descrito en la LIPEET, y el cual ya se ha hecho referencia, esta autoridad, ejecutará medidas compensatorias, lo anterior en cumplimiento a los “Lineamientos de Paridad” que se enuncian en el antecedente 7 del presente Acuerdo, mismas que ha fin de dotar de mayor certeza, se ejemplifican en el apartado siguiente.

7. PARIDAD DE GÉNERO.

La paridad es un principio y una regla constitucional, consistente en la igualdad sustantiva entre géneros, siendo una medida permanente que logra la inclusión de mujeres en los espacios de decisión pública, ello implica que no pueda ser considerada como una medida compensatoria de carácter temporal. Este principio fue incluido en el artículo 41 de la CPEUM, en el año dos mil catorce, estableciendo como obligatoriedad de los partidos políticos postular paritariamente sus candidaturas para los Congresos Federales y Locales. Sin embargo, su inclusión ha sido progresiva y obedece al cumplimiento de instrumentos internacionales que el Estado Mexicano ha suscrito y ratificado, los cuales consecuentemente han ido permeando en su inclusión en los ordenamientos del ámbito nacional y local. En ese orden de ideas, se aborda lo siguiente:

a. De los instrumentos internacionales

En el ámbito internacional se ha establecido lo siguiente:

i. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer:

*“ (...) Artículo 3 Los Estados Partes **tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.***

Artículo 7 Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a:

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales;

c) Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país. (...)

Énfasis añadido.

ii. Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer:

“(...) Artículo II Las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos electivos establecidos por la legislación nacional, en condiciones de igualdad con los hombres, sin discriminación alguna.

Artículo III Las mujeres tendrán a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna. (...)

Énfasis añadido.

iii. Declaración Universal de los Derechos Humanos

“(...) Artículo 21

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. (...)

iv. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer.

"(...) Artículo 4 Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:

(...)

j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.(...) "

Énfasis añadido.

v. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

" (...) Artículo 25 Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. (...)"

vi. Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México, emitido por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer

"(...) Participación en la vida política y pública El Comité acoge con satisfacción los progresos logrados por el Estado parte para aumentar la participación de las mujeres en la vida política y pública, en particular la creación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México y el aumento del número de mujeres elegidas para ocupar cargos en elecciones recientes. Sin embargo, el Comité observa con preocupación:

a) Las barreras estructurales que impiden el acceso de las mujeres a la vida política y pública y, especialmente, que ocupen cargos, tanto por nombramiento como en los partidos políticos, con funciones decisorias;

b) La discriminación racial y por razón de género en los partidos políticos, que sigue menoscabando la capacidad de las mujeres de presentarse como candidatas en elecciones estatales o municipales;

(...)

Exhorta al Estado parte a que:

a) Establezca objetivos y plazos precisos para acelerar la participación de las mujeres en pie de igualdad en todos los planos de la vida pública y política y a que cree las condiciones necesarias para la consecución de esos objetivos; (...)

Énfasis añadido.

vii. Declaración y Plataforma de Acción de Beijing

“(...) Objetivo estratégico G.1. Adoptar medidas para garantizar a la mujer igualdad de acceso y la plena participación en las estructuras de poder y en la adopción de decisiones

Medidas que han de adoptar los gobiernos:

a) Comprometerse a establecer el objetivo del equilibrio entre mujeres y hombres en los órganos y comités gubernamentales, así como en las entidades de la administración pública y en la judicatura, incluidas, entre otras cosas, la fijación de objetivos concretos y medidas de aplicación a fin de aumentar sustancialmente el número de mujeres con miras a lograr una representación paritaria de las mujeres y los hombres, de ser necesario mediante la adopción de medidas positivas en favor de la mujer, en todos los puestos gubernamentales y de la administración pública;

b) Adoptar medidas, incluso, cuando proceda, en los sistemas electorales, que alienten a los partidos políticos a integrar a las mujeres en los cargos públicos electivos y no electivos en la misma proporción y en las mismas categorías que los hombres

(...)

d) Examinar el efecto diferencial de los sistemas electorales en la representación política de las mujeres en los órganos electivos y examinar, cuando proceda, la posibilidad de ajustar o reformar esos sistemas; (...)

Del cúmulo de instrumentos internacionales referidos con antelación se puede advertir la preminencia de la participación e intervención de las autoridades en el ámbito de sus competencias, en la materialización de la igualdad de género y la adopción de medidas y mecanismos en los diversos sectores sociales para su consumación de iure y de facto, reiterando el énfasis en la relevancia de consolidar el equilibrio de los géneros en la participación y acceso a los espacios de toma de decisiones, previendo los ajustes en los sistemas electorales para garantizar y

acelerar una igualdad de acceso y la plena participación en las estructuras de poder y en la adopción de decisiones.

b) Del orden jurídico nacional y local

i. CPEUM

Artículo 1 “(...) todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán... favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad (...).” Queda prohibida toda discriminación motivada por...el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

“Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía: “(...) II. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezcan la ley. El derecho de solicitar el registro de candidaturas y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación; (...)

Artículo 41 (...) I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. En la postulación de sus candidaturas, se observará el principio de paridad de género. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género,

(...) Artículo 115. ... I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el

Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.”

ii. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

“Artículo 3.

1. Para los efectos de esta Ley se entiende por: (...) d bis) Paridad de género: Igualdad política entre mujeres y hombres, se garantiza con la asignación del 50% mujeres y 50% hombres en candidaturas a cargos de elección popular y en nombramientos de cargos por designación; (...)

Artículo 6. (...)

2. El Instituto, los Organismos Públicos Locales, los partidos políticos, personas precandidatas y candidatas, deberán garantizar el principio de paridad de género en el ejercicio de los derechos políticos y electorales, así como el respeto a los derechos humanos de las mujeres.

Artículo 26.

(...) 2. Los municipios serán gobernados por un Ayuntamiento de elección popular directa, conformado por una Presidencia Municipal y el número de integrantes que determine la Constitución y la ley de cada entidad, así como los órganos político-administrativos, según la legislación aplicable en la Ciudad de México. En el registro de las candidaturas a los cargos de presidente o presidenta, alcalde o alcaldesa, concejalías, regidurías y sindicaturas de los Ayuntamientos, los partidos políticos deberán garantizar el principio de paridad de género.

3. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los Ayuntamientos. Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, así como el de elegir a sus autoridades, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas, garantizando el principio de paridad de género, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 20. de la Constitución, de manera gradual. (...)

Artículo 104.

1. Corresponde a los Organismos Públicos Locales ejercer funciones en las siguientes materias:

(...) d) Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la entidad que corresponda, de paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral;

Artículo 207.

1. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución y esta Ley, realizados por las autoridades electorales, los

partidos políticos, así como la ciudadanía, que tiene por objeto la renovación periódica de quienes integran los Poderes Legislativo y Ejecutivo tanto federal como de las entidades federativas, de quienes integran los ayuntamientos en los estados de la República y las Alcaldías en la Ciudad de México. En la elección e integración de los Ayuntamientos y Alcaldías existirá la paridad de género tanto vertical como horizontal.”

iii. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala

“Artículo 95

(...) Los partidos políticos y las coaliciones garantizarán la paridad de género en las elecciones ORDINARIAS de diputados locales y de ayuntamientos. Con respecto a su número total de candidatos de que se trate, ningún partido político o coalición excederá del cincuenta por ciento de candidatos de un mismo género. Cada planilla de candidatos independientes para los ayuntamientos, garantizará la paridad de género en la misma proporción que no excederá del cincuenta por ciento de un mismo género.”

iv. Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala

Artículo 2.

Son principios rectores de la función estatal electoral los de constitucionalidad, legalidad, certeza, autonomía, independencia, imparcialidad, equidad, objetividad, paridad, profesionalismo y máxima publicidad.

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se denominará:

n) Paridad de género: Igualdad política entre mujeres y hombres, se garantiza con la asignación del 50% mujeres y 50% hombres en candidaturas a cargos de elección popular y en nombramientos de cargos por designación; (...)

Artículo 6 Bis. El Instituto, los partidos políticos, las personas precandidatas y candidatas, deberán garantizar el principio de paridad de género en el ejercicio de sus derechos político electorales, así como el respeto a los derechos humanos de las mujeres. (...)

Artículo 10. Los partidos políticos y las coaliciones garantizarán la igualdad de género en proporciones de cincuenta por ciento en candidaturas propietarias y suplentes en las elecciones ordinarias y extraordinarias de diputados locales y de ayuntamientos; del mismo modo, dicha igualdad, deberán cumplir las planillas de candidatos independientes a los ayuntamientos, garantizando el principio de paridad de género previsto en la constitución federal.

Las fórmulas de candidatos deberán ser integradas por personas del mismo género.

Las listas por el principio de representación proporcional se integrarán de manera alternada con candidaturas de género distinto. Ningún partido político o coalición excederá del cincuenta por ciento de candidatos del mismo género. Los partidos políticos, en la postulación de candidaturas, garantizarán la participación efectiva de ambos géneros, sin destinar exclusivamente alguno de ellos en aquellos distritos, municipios o comunidades donde hayan obtenido porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral inmediato anterior, en cada tipo de elección, observando en todo momento el principio de paridad de género en sus vertientes. (...)

Artículo 24. Son fines del Instituto: (...)

VIII. Garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político - electoral; (...)

Artículo 51. El Consejo General tendrá las atribuciones siguientes: (...)

LVII. Garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género, así como el respeto de los derechos políticos y electorales de las mujeres;

Artículo 154. El registro de candidaturas no procederá cuando: (...)

II. El solicitante no respete el principio de paridad previsto en la Constitución Federal, en la Ley General y en esta Ley (...)

Artículo 158. Los partidos políticos o las coaliciones podrán sustituir o cancelar libremente las candidaturas dentro del plazo establecido para su registro. Vencido ese plazo, sólo podrá solicitarse la sustitución del registro por causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia de candidatas o candidatos, en todos los casos los partidos políticos estarán obligados a cumplir con las reglas de paridad previstos en esta Ley”

v. Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala

“Artículo 12. Los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática entre niñas, niños y adolescentes, y garantizarán la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos, así como en la postulación de candidatos.

Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar paridad y alternancia de género en los términos que establece la Ley Local Electoral, así como con el derecho de igualdad de oportunidades, previstos en las constituciones federal y local en las candidaturas a legisladores locales, independientemente del principio por el cual sean postulados, así como en las de integrantes de los ayuntamientos.

A efecto de garantizar el principio de paridad de género en el ejercicio del cargo, todos los suplentes que integren las fórmulas de candidatos deberán ser del mismo género que los propietarios.

En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos distritos, municipios o comunidades en los que el partido haya obtenido sus porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior, en cada tipo de elección. En el caso de las candidaturas a integrantes de Ayuntamientos, todos los partidos políticos garantizaran la paridad en sus dos vertientes horizontal y vertical. (...)

Artículo 13. Para el cumplimiento de sus atribuciones y fines, los partidos políticos deberán: (...)

IX. Garantizar y cumplir con la paridad de género conforme a lo dispuesto por la Constitución Local, las leyes en la materia y sus estatutos; (...)

Artículo 52. Son obligaciones de los partidos políticos: (...)

XX. Garantizar la paridad de género en candidaturas a diputados locales por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, planillas de candidatos a integrantes de los Ayuntamientos, y candidatos a presidentes de comunidad tanto propietarios como suplentes;"

Resulta oportuno señalar, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado, respecto del principio constitucional de la paridad de género, adoptando los siguientes criterios:

Rubro	Criterio Jurídico
10/2021 PARIDAD DE GÉNERO. LOS AJUSTES A LAS LISTAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL SE JUSTIFICAN, SI SE ASEGURA EL ACCESO DE UN MAYOR NÚMERO DE MUJERES.	De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1º, párrafo quinto, 4º y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 4, inciso j), 6, inciso a), 7, inciso c), y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 1, 2, 4, numerales 1 y 7, incisos a) y b), de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; así como II y III de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, se advierte que la aplicación de reglas de ajuste a las listas de postulaciones bajo el sistema de representación proporcional, con el objeto de lograr la integración paritaria entre géneros en órganos legislativos o municipales, está justificada cuando se traduce en el acceso de un mayor número de mujeres. Lo anterior considerando, en principio, que las disposiciones normativas que incorporan el mandato de paridad de género o medidas afirmativas deben interpretarse y aplicarse procurando el mayor beneficio de las mujeres, por ser medidas preferenciales a su favor, orientadas a dismantelar la exclusión de la que han sido objeto en el ámbito político. Así, realizar ajustes en la asignación de cargos de representación proporcional de

	tal manera que se reduzca el número de mujeres dentro del órgano de gobierno implicaría que una medida que se implementó para su beneficio se traduzca en un límite a su participación por el acceso al poder público y, por tanto, sería una restricción injustificada de su derecho de ocupar cargos de elección popular. Con base en lo razonado, en estos casos es apegado al principio de igualdad y no discriminación que los órganos legislativos y municipales se integren por un número mayor de mujeres que de hombres.
09/2021 PARIDAD DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS ELECTORALES TIENEN FACULTADES PARA ADOPTAR MEDIDAS QUE GARANTICEN EL DERECHO DE LAS MUJERES AL ACCESO A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR EN CONDICIONES DE IGUALDAD.	De una interpretación sistemática de los artículos 1º, 4º y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo 1, y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, párrafo 1, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 4, incisos f) y j), y 6, inciso a), de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 1, 2, 4, párrafo 1, y 7, incisos a) y b), de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; así como II y III de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, se advierte que toda autoridad administrativa electoral, en observancia de su obligación de garantizar el derecho de las mujeres al acceso a cargos de elección popular en condiciones de igualdad, tiene la facultad de adoptar los lineamientos generales que estime necesarios para hacer efectivo y concretar el principio de paridad de género, así como para desarrollar, instrumentar y asegurar el cumplimiento de los preceptos legislativos en los que se contemplen acciones afirmativas y reglas específicas en la materia.
11/2018 PARIDAD DE GÉNERO. LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS DEBE PROCURAR EL MAYOR BENEFICIO PARA LAS MUJERES.	De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1º, párrafo quinto, 4º y 41, Base I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 4, inciso j), 6, inciso a), 7, inciso c), y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 1, 2, 4, numeral 1, y 7, incisos a) y b) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; II y III de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, se advierte que la paridad y las acciones afirmativas de género tienen entre sus principales finalidades: 1) garantizar el principio de igualdad entre hombres y mujeres, 2) promover y acelerar la participación política de las mujeres en cargos de elección popular, y 3) eliminar cualquier forma de discriminación y exclusión histórica o estructural. En consecuencia, aunque en la formulación de las disposiciones normativas que incorporan un mandato de postulación paritaria, cuotas de género o cualquier otra medida afirmativa de carácter temporal por razón de género, no se incorporen explícitamente

	criterios interpretativos específicos, al ser medidas preferenciales a favor de las mujeres, deben interpretarse y aplicarse procurando su mayor beneficio. Lo anterior exige adoptar una perspectiva de la paridad de género como mandato de optimización flexible que admite una participación mayor de mujeres que aquella que la entiende estrictamente en términos cuantitativos, como cincuenta por ciento de hombres y cincuenta por ciento de mujeres. Una interpretación de tales disposiciones en términos estrictos o neutrales podría restringir el principio del efecto útil en la interpretación de dichas normas y a la finalidad de las acciones afirmativas, pues las mujeres se podrían ver limitadas para ser postuladas o acceder a un número de cargos que excedan la paridad en términos cuantitativos, cuando existen condiciones y argumentos que justifican un mayor beneficio para las mujeres en un caso concreto.
36/2015 PARIDAD DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS ELECTORALES TIENEN FACULTADES PARA ADOPTAR MEDIDAS QUE GARANTICEN EL DERECHO DE LAS MUJERES AL ACCESO A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR EN CONDICIONES DE IGUALDAD.	La interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 1º, párrafo segundo; 41, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafos 1, 3 y 4; 23, párrafo 1, inciso c), y 25, párrafo 1, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el derecho de autorganización de los partidos políticos y el deber de tales institutos políticos de respetar los derechos de las personas y los principios del estado democrático, permite concluir que, por regla general, para la asignación de cargos de representación proporcional debe respetarse el orden de prelación de la lista de candidaturas registrada. Si al considerarse ese orden se advierte que algún género se encuentra subrepresentado, la autoridad podrá establecer medidas tendentes a la paridad siempre que no afecte de manera desproporcionada otros principios rectores de la materia electoral, para lo cual deberá atender a criterios objetivos con los cuales se armonicen los principios de paridad, alternancia de género, igualdad sustantiva y no discriminación, así como el de autorganización de los partidos y el principio democrático en sentido estricto, tomando en consideración que la paridad y la igualdad son principios establecidos y reconocidos en el ordenamiento jurídico, a los cuales debe darse vigencia a través de la aplicación de reglas, como la de alternancia, cuya aplicación no constituye condición necesaria para lograr la paridad, sino un medio para alcanzarla, por lo que debe aplicarse cuando las condiciones del caso y la legislación aplicable así lo dispongan para hacer efectivo ese principio. De esta forma para definir el alcance del principio de paridad al momento de la integración de un órgano colegiado de elección popular deben atenderse las reglas específicas previstas en la normativa aplicable, a fin de armonizar los principios que sustentan la implementación de una medida especial en la asignación de diputaciones o regidurías por el principio de representación proporcional y hacer una ponderación a fin de que la incidencia de las medidas tendentes a alcanzar la paridad no impliquen una afectación desproporcionada o innecesaria de otros principios o derechos implicados.

Entonces, la paridad de género se puede interpretar como la búsqueda de la protección más amplia del ejercicio del derecho a la igualdad y no discriminación de las mujeres, el cual es considerado como un derecho humano, de conformidad con los diversos ordenamientos legales que han sido expuestos con antelación, por lo que, esta autoridad administrativa electoral local, debe en el ámbito de sus competencias, actuar de manera que se respete, proteja y garantice, el cumplimiento del principio constitucional de paridad de género, el cual no puede verse soslayado ante la implementación de otras acciones, que mermen en una integración paritaria.

Ahora bien, el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a priori, aprobó Lineamientos de Paridad, estipulando lo siguiente:

**“CAPITULO V
DE LA ASIGNACIÓN DE DIPUTACIONES Y REGIDURÍAS DE AYUNTAMIENTOS
POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL**

“(...) Artículo 30. El Consejo General es competente para conocer y resolver sobre la asignación de diputaciones y regidurías y realizar las sustituciones respectivas. (...)

Artículo 32. Respecto a la asignación de regidurías por representación proporcional del ayuntamiento que corresponda, atendiendo a la igualdad sustantiva, el Consejo General, para tal efecto podrá realizar los ajustes necesarios conforme a lo siguiente:

I. Si del ejercicio de asignación de regidurías por cada ayuntamiento, conforme el orden de prelación que ocupen las candidaturas de las planillas registradas por los partidos políticos, no garantiza la integración paritaria del ayuntamiento correspondiente, es decir, que exista sobre representación de los hombres, como se ejemplifica en la siguiente tabla:

NÚMERO TOTAL DE REGIDURÍAS	SOBRE REPRESENTACIÓN DE HOMBRES
5	3 o más
6	4 o más
7	4 o más

Entonces por consecuencia, se encuentren sub representadas las mujeres, se deberá:

a) A fin de que la sub representación de las mujeres sea reparada, de entre los partidos políticos que tengan derecho a asignación de regidurías, se modificará el orden de prelación de la planilla registrada del partido político que se le haya designado a un hombre como regidor y haya obtenido el menor porcentaje de votación.

b) Se realizará el ejercicio anterior, hasta designar las regidurías necesarias para las mujeres, y en medida de lo posible alcanzar la igualdad sustantiva en la integración de los Ayuntamientos del Estado del Estado de Tlaxcala.

Se debe observar, que dependiendo del número de regidurías que integre el ayuntamiento, será el porcentaje que se busque para garantizar el principio de paridad en la integración del ayuntamiento respectivo, como se ejemplifica en la siguiente tabla:

NÚMERO TOTAL DE REGIDURÍAS	NÚMERO DE MUJERES
5	3
6	3
7	4

c) No podrá modificarse la candidatura que por acción afirmativa haya accedido al cargo por grupos de atención prioritaria, es decir, aquellas candidaturas que hayan accedido al cargo por el ejercicio señalado en el Título III de los Lineamientos de registro.

d) Los supuestos no previstos que susciten para la asignación paritaria de regidurías de los Ayuntamientos del Estado de Tlaxcala, serán resueltos por el Consejo General del ITE, motivando la determinación adoptada. (...)"

Ante estos supuestos, atendiendo a la igualdad sustantiva, el Consejo General, para tal efecto podrá realizar los ajustes necesarios, toda vez que en caso de que sea visible la subrepresentación por parte de las mujeres en la integración de los ayuntamientos, modificará el orden de prelación de la planilla registrada del partido político que tenga a un hombre como primer regidor y haya obtenido el menor porcentaje de votación, lo anterior, se realizará hasta designar las regidurías necesarias.

8. De la figura de coalición y el procedimiento para la asignación de regidurías

Las coaliciones son las uniones temporales, transitorias, emergentes de los convenios celebrados entre dos o más partidos, políticos nacionales, en el orden federal, o bien entre partidos políticos nacionales y estatales o sólo estatales, en el orden local, con la finalidad de postular los mismos candidatos a cargos de elección popular¹⁸, la importancia radica, en que los partidos que la conforman llagan a un acuerdo mínimo dentro del convenio de coalición, para conformar una plataforma electoral común. Las coaliciones se encuentran reguladas en nuestro sistema normativo electoral, en los artículos 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 de la Ley General de Partidos Políticos y 276 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral.

Ahora bien, las coaliciones pueden registrar candidaturas a integrantes de los ayuntamientos cuando compiten por el principio de mayoría relativa, la cual será la misma que se utilizará para la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, es decir, para el caso concreto en el Estado de Tlaxcala, en el convenio de coalición que presentan los partidos coaligados, se establece la procedencia partidista que encabeza cada demarcación municipal, registrada una única planilla postulada para la

¹⁸ GALVÁN RIVERA, Flavio, Derecho Procesal Electoral Mexicano, Segunda edición, Editorial Porrúa, Distrito Federal, México 206.

elección de candidaturas por el principio de mayoría relativa y de representación proporcional, integrando los partidos coaligados una única lista que integra las candidaturas postulados para la integración del ayuntamiento, es decir, Presidencia, Sindicatura y Regidurías. Considerando que, en el caso de las elecciones para la integración de Ayuntamientos, no se prevé la postulación de una candidatura (propietaria y suplente), sino de una planilla completa.

Para efectos electorales, se entiende que se vota por una planilla de candidaturas para integrar el ayuntamiento, por lo tanto, no se trata de una nominación o elección a un cargo unipersonal dentro de un órgano colegiado en el que se vota por una persona en específico, sino de una elección entera de un órgano de gobierno, mediante una planilla predefinida, por lo que, no es posible distinguir la votación específica por alguno de los candidatos que integran la misma planilla, es decir, no existe una votación para un cargo unipersonal, sino por un cabildo.

Enfatizando que para efectos de la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional debe considerarse la votación obtenida por la planilla de candidaturas registradas por la coalición, en virtud de que la ciudadanía voto por la planilla y no por el partido político. Sobre todo, derivado de la falta de disposición expresa en ley que establezca la necesidad de registrar una lista de regidurías de representación proporcional, distinta a la establecida para mayoría relativa. Cuestión que es análoga, en el Estado de Tlaxcala, en el supuesto de la postulación de candidaturas para la integración de Ayuntamientos mediante la figura de coalición.

Concordante con lo anterior, en el mismo supuesto jurídico, se señaló que en el caso de que el voto fuera emitido a favor de la coalición, marcando más de un emblema de los partidos que la postulan, se carece de plena certeza respecto de si la voluntad de la ciudadanía fue expresada con la finalidad de llevar al órgano de representación popular a una determinada candidatura y su partido, o solo la candidatura, o bien, solo al partido. Por ello, se estimaba correcto que se privilegiará a los candidatos que integran la planilla respectiva, al considerarla como un solo partido político. De no efectuarse así, es decir, si se deduce la votación que no corresponde a los partidos políticos a quienes se les asignará el cargo en el Ayuntamiento, se estaría dejando sin representación a una cantidad de electores que ejercieron su voto de manera completa por esa planilla, al no emitir su voto meramente por un cargo unipersonal. Lo anterior sería contrario a la característica igualitaria del sufragio, pues se estaría considerando parte del efecto de una cantidad relevante de votos válidamente emitidos. Además, no se podría obviar que los partidos políticos que participen por coalición estarían en desventaja frente a los partidos políticos que lo hacen individualmente, pues mientras que a los primeros se les deduciría parte de su votación efectiva, a los segundos sí se les contemplarían todos los sufragios, lo cual sería contrario a la esencia de la figura de la coalición en la integración de los Ayuntamientos.

Considerando también que, si las particularidades del sistema electoral estatal, es la de votar por planillas y no por partidos políticos, deben ser esas mismas planillas las que, en

su caso obtengan el derecho a participar en la asignación proporcional y con base en los porcentajes de votación que hubieren alcanzado participen en las rondas de asignación.

Asimismo, esta autoridad administrativa electoral local, considera que debe considerarse el mando de uniformidad, expuesto en la jurisprudencia 2/2019 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro **COALICIONES. EL MANDATO DE UNIFORMIDAD IMPLICA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POSTULEN DE MANERA CONJUNTA LA TOTALIDAD DE CANDIDATURAS COMPRENDIDAS EN SU ACUERDO.** Que a la letra señala:

“ De una interpretación gramatical, sistemática y funcional de los artículos segundo transitorio, base I, inciso f), del Decreto de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 23, párrafo 1, inciso f), 85, párrafo 2, 87, párrafos 2, 3, 9 y 15, 88, párrafos 1, 2, 5 y 6, de la Ley General de Partidos Políticos; 167, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 275, párrafo 6, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, se deriva el principio de uniformidad en materia de coaliciones, el cual obliga a los partidos que las integran a postular, de manera conjunta y como unidad, la totalidad de candidaturas comprendidas en su acuerdo. Ello impide que ciertas postulaciones solo se respalden por algunos de los partidos coaligados. Esta definición del mandato de uniformidad se sustenta en las siguientes razones: 1. Las coaliciones no pueden ser diferentes por tipo de elección, esto es, que deben ser iguales respecto a sus integrantes; 2. Las expresiones “coincidencia de integrantes” y “actuación conjunta en el registro de candidaturas” deben entenderse en un sentido material y no solamente desde una perspectiva formal, es decir, sería insuficiente partir de que todos los partidos firman el mismo convenio; 3. De esta manera se hace efectiva la prohibición que dispone que, en un mismo tipo de elección, un partido no puede participar en más de una coalición, pues en realidad se estaría permitiendo la formación de una multiplicidad de modos de participación conjunta; 4. Se deben postular conjuntamente el porcentaje de candidaturas exigido en la normativa para determinar con certeza el tipo de coalición que formarán; 5. La limitación de que los partidos políticos no pueden postular candidaturas propias donde ya hubiere candidaturas de la coalición solo se justifica si se presupone que todos los partidos coaligados respaldan como unidad a las candidaturas que acordaron; y 6. El régimen electoral de las coaliciones previsto en el ordenamiento jurídico vigente busca evitar un uso abusivo de esta forma asociativa y afectar los regímenes de representación proporcional, de prerrogativas de radio y televisión, así como de fiscalización.

Énfasis añadido.

Por lo tanto, considerando los razonamientos vertidos en los párrafos que anteceden, este Consejo General en observancia del mandato de uniformidad establecido en la jurisprudencia 2/2019, así como en observancia de las características específicas del sistema electoral previsto en ley para el Estado de Tlaxcala, que establece la presentación de una única planilla en el caso de partidos coaligados, mediante la cual se postulan candidaturas por el principio de mayoría relativa y representación proporcional para la

integración de un Ayuntamiento, es decir en la planilla se encuentran registradas las candidaturas tanto para la Presidencia y Sindicatura como para Regidurías, ello es concordante con lo establecido en el artículo 91, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, respecto a que el convenio de coalición debe señalar el partido político al que pertenece originalmente cada una de las candidaturas registrados por la coalición y el señalamiento del grupo parlamentario o partido político en el que quedarían comprendidos en el caso de resultar electos, por ende, acorde con norma, no podría haberse requerido una planilla a cada instituto político integrante de una coalición, considerando que la planilla de candidaturas a un Ayuntamiento es considerada como un conjunto o unidad, y que no es dable el registro de cargos de manera separada¹⁹, asimismo en el convenio de coalición “Fuerza y Corazón por Tlaxcala” presentado y registrado por esta autoridad administrativa electoral local, se señaló la procedencia partidista que encabezaría cada demarcación municipal, por lo que, no existe un origen partidario distinto en las planillas que son postuladas a través de la figura de la coalición y consecuentemente no sería posible una distinción, que implicaría además contravenir lo establecido en la norma respecto a la prelación con la que se deben asignar las regidurías para la integración de los Ayuntamientos.

Aunado a lo vertido, impera a este Consejo General, señalar que no resulta procedente la aplicación de la tesis II/2017 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: ***“REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE PARTICIPAN COALIGADOS DEBEN OBTENER, EN LO INDIVIDUAL, EL PORCENTAJE NECESARIO DE LA VOTACIÓN PARA PODER ACCEDER A LA ASIGNACIÓN DE REGIDURÍAS POR ESTE PRINCIPIO (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA)”*** Lo anterior, porque la Ley Electoral del Estado de Baja California establece en el artículo 32, fracción VI, que la asignación de regidurías de representación proporcional, ***se hará de la planilla de candidatos a Regidores que haya registrado cada partido político o candidato independiente***, en el orden que los mismos fueron registrados. Si por alguna causa a los partidos coaligados no se les pudiera repartir las regidurías correspondientes, solo se les asignarán, en su caso, las regidurías que conforme al convenio de coalición le correspondan; las sobrantes por este motivo se asignarán a los partidos políticos que conforme la fórmula tenga ese derecho. En un símil de ello, la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, en el artículo 12, estipula que en el caso de los partidos políticos que postulen candidaturas bajo el esquema de coaliciones, ***tienen la posibilidad de registrar de manera adicional, en lo individual, listas de candidaturas al cargo de regidurías por el principio de representación proporcional***, conforme a lo señalado en los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de Tamaulipas.

Es decir, se puede inferir que, en las legislaciones de Durango y Tamaulipas, se prevé que cada partido político o candidatura independiente presente una lista de regidurías, con ello, cada instituto político que en su caso estuviera coaligado registra a sus candidaturas a regidurías para su integración al Ayuntamiento, denotando la presentación de diversas planillas, contrario a lo previsto para el caso de Tlaxcala, en el supuesto de aquellos partidos políticos que participan de manera coaligada, en donde únicamente se registra una única planilla para la integración del Ayuntamiento. Además, debe considerarse que en la

¹⁹ Cuestión similar que fue resuelta por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente SG-JRC-1/2022.

sentencia dictada dentro del expediente SG-JDC-137/2022 y Acumulado, se expuso la aplicabilidad de la tesis II/2017, resaltando que a la legislación duranguense le era aplicable el referido SUP-REC-840/2016 y acumulados²⁰, pues se advertía que la legislación de Baja California era acorde con los preceptos que regulan la distribución de regidurías de representación proporcional de Durango, **respecto a la verificación del porcentaje mínimo de votación válida municipal, debía ser por cada partido en lo individual, como condición para participar en el procedimiento de asignación respectivo.** Supuesto que es divergente de lo establecido en el sistema electoral local, puesto que, la LIPEET, en el artículo 271, fracción III, establece que en la asignación deberá considerarse el porcentaje de votación mínima para alcanzar el derecho a la asignación, el cual será el previsto en la Constitución Local, para diputados de representación proporcional, sin establecer que dicho porcentaje, debe observarse a cada partido político en lo individual, independiente de la forma de su participación en los comicios.

Ahora bien, para efectos de la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional debe considerarse la votación obtenida por la planilla de candidaturas registradas por la coalición, en virtud de que la ciudadanía voto por la planilla y no por el partido político, participando en la asignación proporcional y con base en los porcentajes de votación que hubieren alcanzado de manera coaligada. Con ello, se advierte la integración del Ayuntamiento, acorde con la voluntad del sufragio de la ciudadanía, al votar por una planilla y no por una candidatura, asociado a que, la ley en la materia no, establece que debe haber una distinción en la presentación de candidaturas por mayoría relativa y representación proporcional para la integración de Ayuntamientos, cuando participen de manera coaligada, por lo que, donde la ley no distingue, tampoco se debe distinguir, aforismo latino, que constituye un principio general del derecho. Es menester hacer referencia que en otras entidades si existe diferenciación de postulaciones por separado de la Presidencia Sindicatura con referencia a las planillas de regidurías, incluso regidurías por mayoría relativa, cuestión que para el caso de Tlaxcala no acontece.

9. GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA.

Derivado de que todas las autoridades en sus respectivos ámbitos de competencia, deben, respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos consagrados en la CPEUM, la Constitución del Estado y los Tratados Internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas en la protección más amplia y a sujetar todos sus actos y decisiones en torno a ello, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; es que esta autoridad electoral determinó implementar las siguientes acciones afirmativas en el presente proceso electoral 2023-2024:

a. Juventudes.

Este Consejo General, determinó implementar acciones afirmativas a favor de personas jóvenes, por considerar que son un sector poblacional que ha sido discriminado y excluido en la participación de los asuntos públicos del Estado; por lo anterior, de conformidad con

²⁰ El cual dio origen a esa tesis.

los Lineamientos de Registro, se realizó la postulación en los ayuntamientos de la siguiente manera:

Se postularon candidaturas jóvenes; es decir, de fórmulas integradas por propietarias o propietarios y sus respectivos suplentes, dichas personas se encuentran dentro del rango de edad entre 18 y 30 años de edad al día de la elección.

1. En las planillas de ayuntamientos de 9 munícipes; es decir, una presidencia municipal, una sindicatura y siete regidurías, se postularon al menos 2 candidaturas de personas jóvenes.

2. En las planillas de ayuntamientos de 8 munícipes; es decir, una presidencia municipal, una sindicatura y seis regidurías, se postularon al menos 2 candidaturas de personas jóvenes.

3. En las planillas de ayuntamientos de 7 munícipes, es decir, una presidencia municipal, una sindicatura y cinco regidurías, se postularon al menos 1 candidatura de persona joven.

El lugar de asignación en cada planilla, fue a libre determinación de cada partido político, de la coalición y candidatura independiente, pero al menos se determinó postular a una persona joven dentro de los cargos de Presidencia, Sindicatura, y Regidurías 1 y 2, por cada ayuntamiento en la cual se presentó la postulación.

b. Indígenas.

Derivado de los derechos que tienen las personas, pueblos y comunidades indígenas, se consideró su participación dentro del presente proceso electoral, por lo que, de conformidad con los Lineamientos de Registro, se realizó la postulación en los ayuntamientos de la siguiente manera:

Se postularon candidaturas indígenas; es decir, de fórmulas integradas por propietarias o propietarios y sus respectivos suplentes, dichas personas se autoadscriben como indígenas; asimismo, se realizó de forma proporcional, es decir, al menos el 8% del total de los cargos que postuló cada partido político y candidaturas independientes.

Las candidaturas indignas se postularon en los municipios contenidos en el ANEXO DOS de los Lineamientos de Registro.

c. Personas de la comunidad LGBTTTIQ+.

Asimismo, se determinó postular en los ayuntamientos a personas de la comunidad LGBTTTIQ+, por lo que, de conformidad con los Lineamientos de Registro, se realizó de la siguiente manera:

Se postularon candidaturas de fórmulas integradas por propietarias o propietarios y sus respectivos suplentes; asimismo, se realizó de forma proporcional, es decir, al menos el 3% del total de los cargos que postuló cada partido político y candidaturas independientes.

d. Personas con discapacidad.

Finalmente, las personas con discapacidad pertenecen a otro grupo poblacional que ha sido excluido en el ejercicio de sus derechos humanos, en consecuencia, se les presentan obstáculos para ejercer de manera plena sus derechos político electorales; en razón de lo anterior, se determinó postular a personas con discapacidad de conformidad con lo siguiente:

Se postularon candidaturas de fórmulas integradas por propietarias o propietarios y sus respectivos suplentes; asimismo, se realizó de forma proporcional, es decir, el 2% del total de los cargos que postularon los partidos políticos y las candidaturas independientes.

e. De los grupos de atención prioritaria en la integración de los ayuntamientos.

Tal y como ya se expuso esta autoridad está obligada a respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos para todas las personas, en ese sentido este Consejo General mediante los Lineamientos de Paridad de Género estableció:

“Artículo 32. Respecto a la asignación de regidurías por representación proporcional del ayuntamiento que corresponda, atendiendo a la igualdad sustantiva, el Consejo General, para tal efecto podrá realizar los ajustes necesarios conforme a lo siguiente:

(...)

c) No podrá modificarse la candidatura que por acción afirmativa haya accedido al cargo por grupos de atención prioritaria, es decir, aquellas candidaturas que hayan accedido al cargo por el ejercicio señalado en el Título III de los Lineamientos de registro.

(...)

La finalidad de lo antes referido atiende justamente a proteger y garantizar el derecho de acceso al cargo de los grupos de atención prioritaria, siempre y cuando este no vaya en contra de la paridad de género esto al tratarse de un principio constitucional, pues dicho principio debe invariablemente ser garantizado por este Instituto, ello en correlación con la jurisprudencia 11/2018 de nombre al rubro PARIDAD DE GÉNERO. LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS DEBE PROCURAR EL MAYOR BENEFICIO PARA LAS MUJERES, circunstancia que fue regla por este Consejo General en los Lineamientos de registro, en el inciso d) del artículo 32, que señala a la letra:

“d) Los supuestos no previstos que susciten para la asignación paritaria de regidurías de los Ayuntamientos del Estado de Tlaxcala, serán resueltos por el Consejo General del ITE, motivando la determinación adoptada.”

Entonces de darse el supuesto que para cumplir con la paridad de género se tenga que modificar a alguna persona de grupo de atención prioritaria será únicamente porque no

exista posibilidad de modificar alguna otra persona que no pertenezca a dicho grupo, y se seleccionará con el mismo procedimiento establecido en el inciso a) del artículo 32 de los Lineamientos de registro, es decir, de entre los hombres que pertenezcan a algún grupo de atención prioritaria, se seleccionará a quien o quienes que hayan obtenido el menor porcentaje de votación.

10. Duración

Cabe resaltar que los Integrantes de Ayuntamientos que fueron elegidos en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024 entrarán en funciones el treinta y uno de agosto del presente año y terminarán el treinta de agosto de dos mil veintisiete, teniendo una duración de 3 años.

Por lo anterior, una vez establecidos todos los parámetros para realizar las designaciones correspondientes, lo que corresponde es hacer mención que los mismos ya no serán reflejados en su totalidad en el contenido de las operaciones, sino solo se abocará a una descripción breve y a los ejercicios respectivos, separados por pasos enumerados, puesto que la explicación amplia y justificación jurídica se encuentra en todos los apartados anteriores a la presente manifestación, entonces las designaciones se realizan conforme al orden de número de regidurías a designar y respecto de la población que tiene el municipio respectivo, conforme a lo siguiente:

AYUNTAMIENTO	ANEXO
TLAXCALA	ANEXO 1
HUAMANTLA	ANEXO 2
SAN PABLO DEL MONTE	ANEXO 3
APIZACO	ANEXO 4
CHIAUTEMPAN	ANEXO 5
CALPULALPAN	ANEXO 6
ZACATELCO	ANEXO 7
TLAXCO	ANEXO 8
YAUHQUEMEHCAN	ANEXO 9
IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	ANEXO 10
CONTLA DE JUAN CUAMATZI	ANEXO 11
TETLA DE LA SOLIDARIDAD	ANEXO 12
PAPALOTLA DE XICOHTENCATL	ANEXO 13
PANOTLA	ANEXO 14
NATIVITAS	ANEXO 15
XALOZTOC	ANEXO 16
TEOLOCHOLCO	ANEXO 17
SANTA CRUZ TLAXCALA	ANEXO 18
TOTOLAC	ANEXO 19
TEPETITLA DE LARDIZABAL	ANEXO 20

AYUNTAMIENTO	ANEXO
LA MAGDALENA TLALTELULCO	ANEXO 21
NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	ANEXO 22
ATLTZAYANCA	ANEXO 23
TZOMPANTEPEC	ANEXO 24
EL CARMEN TEQUEXQUITLA	ANEXO 25
CUAPIAXTLA	ANEXO 26
APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL	ANEXO 27
TERRENATE	ANEXO 28
HUEYOTLIPAN	ANEXO 29
XICOHTZINCO	ANEXO 30
TETLATLAHUCA	ANEXO 31
TEPEYANCO	ANEXO 32
TENANCINGO	ANEXO 33
SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	ANEXO 34
MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS	ANEXO 35
AMAXAC DE GUERRERO	ANEXO 36
XALTOCAN	ANEXO 37
SANTA CATARINA AYOMETLA	ANEXO 38
SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	ANEXO 39
ESPAÑITA	ANEXO 40
ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	ANEXO 41
SANTA ANA NOPALUCAN	ANEXO 42
SANTA CRUZ QUILEHTLA	ANEXO 43
SAN JUAN HUACTZINCO	ANEXO 44
IXTENCO	ANEXO 45
ATLANGATEPEC	ANEXO 46
SAN JOSE TEACALCO	ANEXO 47
ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO	ANEXO 48
TOCATLÁN	ANEXO 49
BENITO JUAREZ	ANEXO 50
CUAXOMULCO	ANEXO 51
SAN DAMIAN TEXOLOC	ANEXO 52
SAN LORENZO AXOCOMANITLA	ANEXO 53
SANTA ISABEL XILOXOTLA	ANEXO 54
EMILIANO ZAPATA	ANEXO 55
MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	ANEXO 56
SANTA APOLONIA TEACALCO	ANEXO 57
SAN JERONIMO ZACUALPAN	ANEXO 58

AYUNTAMIENTO	ANEXO
LAZARO CARDENAS	ANEXO 59
SAN LUCAS TECOPILCO	ANEXO 60

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que la interpretación de los anexos, deberán entenderse conforme lo siguiente:

- C= Cargo
- G= Género
- PP= Partido Político
- CI= Candidatura Independiente
- GAP= Grupos de Atención Prioritaria
- P= Presidencia
- S= Sindicatura
- R= Regidurías
- H= Hombre
- M= Mujer
- NB= No binario
- PAN= Partido Acción Nacional
- PRI= Partido Revolucionario Institucional
- PRD= Partido Revolucionario Institucional
- PT= Partido del Trabajo
- PVEM= Partido Verde Ecologista de México
- MC= Movimiento Ciudadano
- PAC= Partido Alianza Ciudadana
- PNAT= Partido Nueva Alianza Tlaxcala
- RSPT= Redes Sociales Progresistas Tlaxcala
- FXMT= Fuerza por México Tlaxcala
- COALICIÓN= Coalición Parcial “Fuerza y Corazón por Tlaxcala”

Por lo anteriormente fundado y motivado, se emite el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO. Se aprueba la asignación de Regidurías por el principio de representación proporcional, a efecto de constituir los Ayuntamientos electos en la jornada electoral del dos de junio de 2024, en términos de los Anexos del 1 al 60.

SEGUNDO. Téngase por notificados a las representaciones de los partidos políticos presentes en esta Sesión y a los ausentes, notifíquese por conducto de la Secretaría Ejecutiva a través del medio que tienen designado para tal efecto.

TERCERO. Los integrantes electos de los sesenta ayuntamiento electos en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024, tomarán posesión el día treinta y uno de agosto inmediato posterior a la fecha de su elección y concluirán el treinta de agosto de dos mil veintisiete.

CUARTO. Publíquese el punto **PRIMERO** así como, la integración de los Ayuntamientos del Estado de Tlaxcala, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; y la totalidad del mismo en los estrados y en la página de internet del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.

Así lo aprobaron por unanimidad de votos los facultados para votar, el Consejo Presidente Licenciado Emmanuel Ávila González, el Consejero Electoral Licenciado Edgar Alfonso Aldave Aguilar, el Consejero Electoral Maestro Juan Carlos Minor Márquez, la Consejera Electoral Licenciada Janet Cervantes Ahuatzi, la Consejera Electoral Licenciada Yedith Martínez Pinillo y el Consejero Electoral Hermenegildo Neria Carreño, integrantes del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, en Sesión Pública Permanente iniciada el nueve de junio de dos mil veinticuatro y concluida el quince de junio de dos mil veinticuatro, firmando al calce el Consejero Presidente y la Secretaria del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, con fundamento en el artículo 72 fracciones I, II y VIII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala. **Doy fe.**

Lic. Emmanuel Ávila González
Consejero Presidente del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

Mtra. Elizabeth Vázquez Alonso
Secretaria del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones